كدينارين في اربعين وصُدّق في دفعهما وان سلّم ما لم يَطُلْ وحيث
خالف في اشتراء لزمه ان لم يرضه موكّله كذي عيب الا ان يقلّ
وهو فُرصة او في بيع فيُخيّر موكّله ولو ربويّا بمثله ان لم يلتزم
الوكيلُ الزائدَ على الأحسن لا ان زاد في بيع او نقص في اشتراء او
اشترِ بها فاشترى في الذمّة ونقدها وعكسه او شاةً بدينارٍ فاشترى
به اثنتين لم يمكن إفرادهما والا خُيّر في الثانية او أخذ في سلمك
حميلا او رهنًا وضمنه قبل علمك به ورضاك وفي ذهب بدراهم
وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله الا بنيّة ومُنع ذمّيّ في
بيع او شراء او تقاضٍ وعدوٌّ على عدوّه والرضا بمخالفته في سلم
ان دفع له الثمن وبيعُه لنفسه ومحجورِه بخلاف زوجته ورقيقه ان
لم يُحابِ واشتراؤه من يُعتق عليه ان علم ولم يعيّنه موكّله وعتق
عليه والا فعلى آمره وتوكيله الا ألّا يليق به او يكثرَ فلا ينعزل
الثاني بعزل الأوّل وفي رضاه ان تعدّى به تاويلان ورضاه بمخالفته
في سلم ان دفع الثمن بمسمّاه او بدَيْن ان فات وبيعَ فإن وفى بالقيمة
او التسميةِ والا غرم وان سأل الوكيلُ غرمَ التسمية ويصبر ليقبضها
ويدفع الباقي جاز ان كانت قيمته مثلها فأقلّ وان أُمر ببيع سلعة
فأسلمها في طعام أُغرم التسميةَ او القيمةَ واستُوني بالطعام لأجله
فبيعَ وغُرِّمَ النقص والزيادةُ لك وضمِن ان أقبض الدَّيْن ولم يُشهد
او باع بكطعام نقدًا ما لا يُباع به وادّعى الإذن فنوزع او انكر
القبض فقامت البيّنة فشهدت بيّنة بالتلف كالمديان ولو قال غيرُ
المُفوّض قبضتُ وتلف بَرِئَ ولم يبرأ الغريم الا ببيّنة ولزم المُوكّل
غُرمُ الثمن الى أن يصل لربّه ان لم يدفعه له وصُدّق في الردّ
كالمودَع فلا يؤخّر للإشهاد ولأحد الوكيلين الاستبداد الا لشرط